乐平镇梁汝彬农村自建房“6·17”高处坠落事故调查报告

2021年6月17日，位于乐平镇三江村委会东梁新北区一巷1号的梁汝彬农村自建房发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区应急管理局组织乐平镇政府、区纪委监委、区公安分局、区自然资源分局、区住建水利局、区农业农村局、区人力资源社保局、区总工会等单位人员，组成乐平镇梁汝彬农村自建房“6·17”高处坠落事故调查组对事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）自建房基本情况

该自建房座落于佛山市三水区乐平镇三江村委会东梁新北区一巷1号，所有人为梁汝彬，宅基地面积96平方米。

（二）相关人员基本情况

1.梁汝彬（屋主）：男，汉族，出生于1962年5月26日，身份证号码4406******2412，住址：广东省佛山市三水区乐平镇三江村东梁青云南区二巷1号。

2.陈祖阶（承揽人）：男，汉族，出生于1963年7月7日，身份证号码4525******5010，住址：广西桂平市木根镇东石村石尾屯1号。

3.李美坤（死者）为施工人员，与陈祖阶为夫妻关系。

（三）自建房施工情况

2021年5月，梁汝彬与陈祖阶、李美坤口头约定由二人负责自家农村自建房外墙装修施工，包工不包料，主要施工内容是在自建房外墙处贴瓷砖，双方未签订书面协议。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年6月17日上午，李美坤在梁汝彬农村自建房进行外墙装修工作，10时50分左右，李美坤在自建房三楼用绳索把一张凳子吊到一楼，在此过程中从三楼坠落至地面。

（二）事故应急处置情况

1.事故接报及应急处置情况

事发后，在场其他人员拨打了110报警，因李美坤头部一直在流血，陈祖阶当时也在现场，就把李美坤搬到自建房内，随后公安和医护人员迅速赶到现场，医护人员经抢救后宣告李美坤死亡。

2.地方政府及相关部门应急处置情况

三水区、乐平镇党委政府接到事故信息报告后，立即启动应急响应，乐平镇政府、区应急管理局等单位领导立即赶赴现场，按照职能职责开展事故调查和善后处理等工作，并由乐平镇城建水利办下达《停工通知书》，要求立即停止全部施工，配合相关部门的调查整改工作。

3.事故善后处置情况

经协调，梁汝彬与陈祖阶在6月18日已签订赔偿协议书，赔偿款项已支付到位，事故未发生不良社会影响。

4.应急处置评估结论

三水区、乐平镇政府决策科学合理，应急机制及时有效，

现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作有序有效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）梁汝彬农村自建房“6.17”高处坠落事故造成1人死亡，死亡人员情况如下:

李美坤，女，汉族，出生于1974年10月22日，身份证号码4525******5085，住址广西桂平市木根镇东石村石尾屯1号。

（二）本次事故造成直接经济损失共约人民币47万元，包括人身伤亡后支出费用、善后处理费用，无财产设备损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘察情况

涉事自建房共4层半，总高约15米，现场正在施工阶段，主体结构已建成，外立面搭建了排栅，大部分区域设置了安全网，部分楼层外搭建了工作平台。在一楼楼梯口约1米处，是李美坤发生高处坠落事故的位置，地面遗留了血迹。





（左图是自建房概貌，外围部分区域搭建了棚栅和安全网，右图是李美坤发生高处坠落的位置，地面遗留了血迹。）

（二）涉事人员调查情况

经现场勘察和对梁汝彬、陈祖阶、胡永章的询问调查，以及调查组各成员单位调查报告分析，发现存在以下情况：

梁汝彬：1.未办理宅基地用地申请手续；2.未办理自建房乡村建设规划许可手续；3.未办理自建房施工许可手续；4.将自建房施工交给无施工资质的个人；5.未就自建房施工与陈祖阶签订专门的安全生产管理协议。

陈祖阶和李美坤：1.未取得施工资质；2.未持有高处作业证等作业资质；3.未按要求在高处作业时做好相关防护措施；4.未做好施工现场的安全监管。

（三）村委会及监管部门履职情况

三江村委会：2021年，村委会有按乐平镇城建水利办相关文件要求对辖区已建、在建农村自建房进行排查、登记并通过报表形式上报至乐平镇城建水利办，履行了工作职责。

乐平镇城建水利办：2021年1月7日召开了“乐平镇农村自建房施工安全监管暨农村房屋排查登记整治工作部署会议”、明确要求各村各季度对辖区农村房安全全覆盖检查1次的要求；6月19日召开“三水区乐平镇农村自建房安全管理工作会议”，明确要求农村自建房工程各方责任，建立农村自建房工程登记备案制度，户主和承建方承诺制度。

有根据《佛山市三水区村庄规划建设管理实施办法》对镇内农村自建房开展巡查检查，对超高超违的下发《关于明确乐平镇宅基地有关建设事项的通知》、《违法行为告知书》，督促房主立即停止违法建设。同时对所有农村自建房施工进行检查、安全指导，粘贴《农村自建房安全防范措施告知书》。对由属地管理农村自建房明确以下检查内容，一是设计、建设、施工等单位落实安全质量主体责任情况，二是现场安全

投入、保障安全生产工作措施落实情况，三是作业人员安全培训教育情况，四是现场各类质量安全隐患排查、治理、消除情况，五是是否存在违法用地、是否符合村庄规划，六是是否存在应办理施工许可而实际未办理就擅自建房情况。

但该事故中的农村自建房存在未办理宅基地用地申请、自建房乡村建设规划许可、自建房施工许可手续、作业人员未开展安全培训教育等保障安全生产措施的多种违法情形叠加，且自开建施工到事故发生时一直未受到有效停工整治，因此乐平镇城建水利办安全生产监管职责落实不到位，对安全生产“一线三排”工作机制认识不深刻，打非治违力度偏软，对农村自建房施工领域违法行为未能有效整治。

区住建水利局：2021年具体开展以下工作：一是1月5日上午，组织各镇（街道）分管领导、城建水利办负责人及相关工作人员召开农村自建房的安全工作会议，通报了我区农村房屋安全隐患排查整治工作情况，传达了《三水区安全生产委员会办公室关于切实加强农村自建房安全管理工作的通知》(三安办〔2021〕1号)文件精神，分发了《佛山市三水区住房城乡建设和水利局关于加强在建农村自建房工程质量安全巡查的函》(三建水函〔2020〕175号）并进行了解读，要求各镇（街道）吸取近期农村房屋安全事故教训，按照指引文件进一步加强农村自建房监管；二是2月25日下午，组织各镇（街道）城建水利办负责人召开工作会议，通报了有关农村建房事故情况，对参会人员开展安全警示教育，并就农村自建房专项整治工作再动员、再部署、再落实，要求农村自建房施工安全监管工作一刻不能放松，要重点抓长期抓，安全巡查监管工作要常态化开展，同时加强对农村自建房各参建单位的宣传，提高安全生产意识，各方积极行

动，防止安全事故发生；三是3月31日至4月2日，到各镇（街道）检查调研农村自建房安全监督管理工作开展情况，要求要严格按照《佛山市三水区住房城乡建设和水利局关于加强在建农村自建房工程质量安全巡查的函》（三建水函〔2020〕175号）要求，建立农村自建房监督管理长效机制，继续加强农村在建自建房安全监管，避免安全事故发生。

五、事故发生的原因及性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

李美坤作为施工人员，安全生产意识不足，对施工过程中风险因素认识不足，在未做好安全防护措施的情况下高处作业，失足坠落地面导致事故发生。

2.间接原因

1.梁汝彬作为屋主，安全生产意识淡薄，将自建房施工项目交给未取得相应资质的承揽方，未签订安全生产管理协议，未办理宅基地、乡村建设规划许可、施工许可手续。

2.乐平镇城建水利办作为监管部门，安全监管职责落实不到位，对安全生产“一线三排”工作机制认识不深刻，打非治违力度偏软，对自建房施工领域违法行为未有效整治。

（二）事故性质

综述调查情况，调查组认定，梁汝彬农村自建房“6.17”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.李美坤，未做好安全防护措施情况下进行高处作业，对事故的发生负有直接责任。

2.梁汝彬，安全生产管理工作落实不到位，对事故的发

生负有管理责任。

3.乐平镇城建水利办，安全生产监管职责落实不到位，对事故的发生负有监管责任。

（二）处理建议

1.李美坤作为直接责任人，因其在事故中死亡，免予追究责任。

2.梁汝彬作为管理责任人，由乐平镇城建水利办对其进行行政处理。

3.乐平镇城建水利办作为责任单位，由其向镇委镇政府作出深刻检讨，并由镇委镇政府在全镇范围内作通报批评、督促其整治工作作风。

七、事故防范及整改措施

为应对和防范类似事故的发生，按照行业主管和属地管理原则，提出以下事故防范和整改措施。

（一）落实属地管理责任。由乐平镇城建水利办责令陈祖阶在不具备相关资质条件下，不得承接相关工程及组织施工，取缔非法施工；由乐平镇综合执法办对该事故中的涉事农村自建房依法进行处理。

（二）乐平镇城建水利办要吸取事故教训，举一反三，适时联合综合执法办、农业农村办认真排查治理事故隐患，加强对辖区内的农村自建、翻新房建筑工程违法行为、超高违建自建房的整治力度，督促自建房各领域加强安全管理。

（三）区住建水利局及时组织各镇（街）城建水利办，吸取事故教训，开展安全警示教育，并就农村自建房施工专项整治工作再动员、再部署、再落实，防止类似事故在区内再次发生。

乐平镇梁汝彬农村自建房“6·17”

高处坠落事故调查组

2021年8月25日